

予備独自問題 H24-15

(配点: 2)

月 日

月 日

次のⅠ及びⅡの【見解】は、被疑者を逮捕状により逮捕する場合に、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき、被疑者の搜索のために人の住居に入るに当たり、逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。後記【発言】は、学生AないしEが、Ⅰ又はⅡのいずれかの【見解】を採って意見を述べたものである。【見解】と【発言】を対応させた場合、その組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 逮捕状は呈示しなくてよい。
- Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。

【発 言】

学生A：刑事訴訟法第222条第1項前段は、第220条の規定によってする搜索について、第110条の規定を準用すると定めているんだけど、刑事訴訟法第110条は、「搜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」となっているから、第110条の文言を読み替えて準用するというのが正しい解釈だと思う。

学生B：現行犯逮捕や緊急逮捕の場合、逮捕状の緊急執行の場合も、刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づいて人の住居に入って被疑者を搜索することができることを考えると、これらの場合と一貫した解釈をする必要があると思う。

学生C：警察官が被疑者を追跡して来たような場合に逮捕が遅れて被疑者に逃亡されてしまうこともあるという弊害を考えるべきだと思うよ。

学生D：被疑者の名誉を保護する必要性を考えるべきだと思うよ。

学生E：警察官が多数で搜索に赴くなどすれば、住居主が被疑者に連絡したり、逮捕を妨害する行為に出たりするという弊害はないと思う。

- | | | | | |
|-----------|-----|--------|--------|-----|
| 1. Ⅰ. 学生A | 学生E | Ⅱ. 学生B | 学生C | 学生D |
| 2. Ⅰ. 学生A | 学生B | 学生D | Ⅱ. 学生C | 学生E |
| 3. Ⅰ. 学生B | 学生C | 学生E | Ⅱ. 学生A | 学生D |
| 4. Ⅰ. 学生B | 学生C | 学生D | Ⅱ. 学生A | 学生E |
| 5. Ⅰ. 学生B | 学生D | Ⅱ. 学生A | 学生C | 学生E |

No85	逮捕状の呈示	正答率
予備H24-15	正解 4	66%

学生Aの発言

学生Aは、Ⅰ又はⅡの見解を採るに当たって、220条の規定によってする捜索について110条の文言を読み替えて準用するのが正しい解釈であるとしている。そして、「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解は、「……110条……の規定〔注：「差押状……又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」〕は、……220条……の規定によってする押収又は捜索について……これを準用する」という222条1項前段の規定を、「捜索状」とあるのを「逮捕状」と読み替えた上で、そのまま字句どおりに読むとするものである。したがって、学生Aは、「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解を採っている。

学生Bの発言

学生Bは、Ⅰ又はⅡの見解を採るに当たって、現行犯逮捕や緊急逮捕の場合、逮捕状の緊急執行の場合と一貫した解釈をすべきことを重視している。そして、「Ⅰ. 逮捕状を呈示しなくてよい。」とする見解は、現行犯逮捕、緊急逮捕及び逮捕状の緊急執行の際、被疑者捜索のため第三者方に立ち入ることについては、これらの場合は示すべき何らの令状もないので、当然性質上110条は準用の余地がないことから、通常逮捕一般の場合についても110条の準用を否定するのが一貫した解釈ではないかと考えている。したがって、学生Bは「Ⅰ. 逮捕状を呈示しなくてよい。」とする見解を採っている。

学生Cの発言

学生Cは、Ⅰ又はⅡの見解を採るに当たって、警察官が被疑者を追跡して来たような場合に逮捕が遅れて被疑者に逃亡されてしまうこともあるという弊害を考慮している。そして、「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解の弊害として、被疑者を追跡して来たような場合に逮捕状をいちいち示していたのでは逮捕が遅れて被疑者に逃亡されてしまうことがあるということが指摘されている。よって、学生Cは「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解の弊害を指摘している。したがって、学生Cは「Ⅰ. 逮捕状を呈示しなくてよい。」とする見解を採っている。

学生Dの発言

学生Dは、Ⅰ又はⅡの見解を採るに当たって、被疑者の名誉を保護する必要性を考慮している。そして、「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解の弊害として、逮捕状を第三者に示すことにより被疑者の名誉が害されるということが指摘されている。よって、学生Dは「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解の弊害を指摘している。したがって、学生Dは「Ⅰ. 逮捕状を呈示しなくてよい。」とする見解を採っている。

学生Eの発言

学生Eは、Ⅰ又はⅡの見解を採るに当たって、警察官が多数で捜索に赴くなどすれば、住居主が被疑者に連絡したり、逮捕を妨害する行為に出たりするという弊害はないことを根拠としている。そして、「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解は、住居主が警察官の踏み込んで来たことを被疑者に連絡したり、逮捕を妨害する行為に出る場合のあることがその弊害として指摘されていることに対して、捜査官があらかじめその点に配慮して多数で捜索に赴くなどすれば容易に解決のつくことであると考えている。したがって、学生Eは「Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。」とする見解を採っている。

以上により、見解Ⅰを採っているのは学生B、学生C、学生Dであり、見解Ⅱを採っているのは学生Aと学生Eであり、したがって、正解は肢4となる。